

권 고

25

제 목 과업수행 인력 투입에 관한 사항

관 계 기 관 ●●●●●●●(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

●●●●●●●(주)는 근로자의 복무에 관한 사항을 정하기 위해 「취업규칙」(이하 “규칙”이라 한다)을 제정·운용하고 있는데, 규칙 제16조의4와 제24조 제2항에서 휴일에 근무지정을 받은 근무자가 근무 시에는 휴일근무수당을 지급하도록 정하고 있으므로 ●●●●●●●는 공휴일에도 근무계획에 따라 인력을 투입⁸⁴⁾하여야 하고 근무자의 복무를 관리·감독할 의무가 있으며, 그 근로자 역시 회사의 근무지정에 따른 근무일이 공휴일이더라도 근로제공 의무가 있다고 보아야 한다.

2. 관련법령 및 판단기준

●●●●●●●(주) 규칙 제4조에 따라 직원은 사규를 준수하고 성실 근면하게

84) 모자회사 위탁관리 계약에서도 관련 의무사항을 정하고 있는데, 세부내용은 다음과 같음.

일반과업내용서 : 제10조, 제15조, 제31조에 의해 ●●●●●●●는 직원의 복무규율을 유지하고 인력운영 관리를 성실히 이행하여야 하며, Post운영계획서에 따른 인력투입 계획을 완수하여야 한다.

특수과업내용서 : 공통사항 제4조에 따라 Post운영계획서를 기준으로 근무를 투입되 □□□□의 특성을 고려하여 공휴일을 포함한 유급휴일에도 근무인원을 배치하고 과업이 단절되거나 지장을 초래하지 않도록 인력을 관리해야함.

근무하여야 하며, 제7조에서는 직원의 근무지 이탈·제규정 위반행위 등을 금지행위로 규정하고 있다. 한편 제17조에서는 휴가를 연차휴가, 특별휴가, 공가 및 병가의 네 가지 유형으로 구분·운영하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년부터 2025년 10월까지 ●●●●●●●(주) 김해공항지점의 근무내역을 확인한 결과, 현장 사업소에서 공휴일⁸⁵⁾이 근무일로 지정된 근무자에게 규칙 제17조의 유형에 해당하지 않는 휴무를 [표]와 같이 부여하여 근로제공 의무를 임의로 면제하였으며, 그에 따라 현장의 근무공백이 지속적으로 발생하고 있었다.

[표] ●●●●●●●(주) @@공항지점 연도별 공휴일 임의 휴무 사용내역

(단위: 회)

구분	2023년	2024년	2025년 10월	계
미화	-	9	21	30
카트	-	1	3	4
유실물	-	3	1	4
의전	-	1	-	1
주차	-	-	1	1
전력	2	2	2	6
탑승교	4	6	4	14
통신	1	3	1	5
항공등화	2	1	-	3
기계	-	1	1	2
조류	-	1	-	1
계	9	28	34	71

자료: ●●●●●●●(주) 제출자료 재구성

85) 「취업규칙」 제24조 제1항 제2호에서 정하는 관공서의 공휴일에 관한 규정에서 정한 날, 근로자의 날에 해당되는 날

공휴일의 임의 휴무 건수는 2023년 4개 분야에서 9건이 발생하였으나 2025년에는 10월까지 7개 분야에서 34건이 발생하는 등 사용이 점차 확대되고 있었는데, 이는 인력 운영 및 관리가 올바르게 이루어지지 않는 등 인력운영 측면에서 내부통제 장치의 기능이 충분히 작동하지 못한 것으로 판단된다.

아울러 공항 첨부일인 공휴일에 공백으로 두어도 과업수행에 지장이 없는 보직이라면 폐지하는 것이 타당할 것이고 업무에 지장이 있다면 근로제공 의무를 임의로 면제해서는 아니 될 것인데, ●●●●●●●(주)는 위 경우에 대한 별도의 조치를 취하지 않고 있었다.

관계기관 의견 ●●●●●●●(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ●●●●●●●(주) 대표이사는 임의로 근로제공 의무를 면제하여 공휴일에 POST 공백이 발생하는 상황을 방지할 수 있도록 인력운영 측면의 내부통제 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)